

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

SENTENÇA

Processo: 1030779-48.2019.8.11.0041.

AUTOR(A): MACCIELY DA SILVA SANDOVAL
REU: REGIANE MELINA ROCHA, DIEGO RAFAEL SOUZA

Vistos etc.

Trata-se de uma Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e Reparação de Danos Morais e Materiais, proposta por Macciély da Silva Sandoval contra Regiane Melina Rocha e Diego Rafael Souza. A autora alega que, em 13 de março de 2019, firmou com os réus um contrato de compra e venda referente ao ágio de um imóvel, localizado em Cuiabá-MT, pelo valor de R\$52.000,00. Esse montante foi pago parcialmente mediante a entrega de um veículo HB20, avaliado em R\$30.000,00, além de depósitos bancários que totalizaram o valor restante.

A autora afirma que, apesar de ter cumprido integralmente suas obrigações, os réus não efetuaram a entrega definitiva da posse do imóvel, uma vez que permaneceram residindo no local, descumprindo a cláusula contratual que estipulava a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato. Diante dessa situação, Macciély sustenta que foi lesada financeiramente e emocionalmente, tendo seu direito de posse frustrado pelos réus, pelo que requer a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão do veículo ou, alternativamente, o registro de inalienabilidade do bem junto ao Detran até o desfecho da ação, a rescisão do contrato com a restituição do valor pago, acrescido de multa contratual e honorários advocatícios e indenização por danos morais, alegando o prejuízo e transtornos causados pelo descumprimento contratual.

Instruiu os autos com documentos.

Defesa apresentada por Curador especial, na modalidade de negativa geral.

Intimados a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, os réus pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o Relatório.

Decido.

Registra-se a aplicação ao presente caso do que preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

O artigo 344 do mesmo diploma legal dispõe que: ***“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.***

Dessa feita, o julgamento antecipado da lide se impõe não havendo cerceamento de defesa pela não abertura de prazo para especificação de provas. Nesse sentido:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ).

No comentário deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam sobre o tema:

“1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso)

É cediço que tal presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em contrário.

Convém salientar, contudo, que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, é uma faculdade conferida ao réu no sentido de contrapor aos fatos alegados pela parte contrária.

Entretanto, caso a parte haja com contumácia, isto é, deixando de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, caracterizada está a revelia, situação esta demonstrada nos autos.

In casu, a pretensão indenizatória deve ser analisada à luz dos arts. 186 e 927, do Código Civil, que dispõem:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Discorrendo sobre os pressupostos da responsabilidade civil, CARLOS ROBERTO GONÇALVES leciona:

"O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana: 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito'."

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

a) Ação ou omissão - Inicialmente, refere-se a lei a qualquer pessoa que, por ação ou omissão, venha a causar dano a outrem. A responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente, e ainda de danos causados por coisas e animais que lhe pertençam.

[...]

b) Culpa ou dolo do agente - Todos concordam em que o art. 186 do Código Civil cogita do dolo logo no início: 'ação ou omissão voluntária', passando, em seguida, a referir-se à culpa: 'negligência ou imprudência'.

O dolo consiste na vontade de cometer uma violação de direito, e a culpa, na falta de diligência. Dolo, portanto, é a violação deliberada, consciente, intencional, do dever jurídico.

[...]

c) Relação de causalidade - É a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Vem expressa no verbo 'causar', utilizado no art. 186. Sem ela, não existe a obrigação de indenizar. Se houver o dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, inexistente a relação de causalidade e também a obrigação de indenizar.

[...]

d) Dano - Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido." ("Direito Civil Brasileiro", V. IV, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 34/36).

Os pressupostos da obrigação de indenizar, no dizer de ANTÔNIO LINDBERGH C. MONTENEGRO, são:

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil." ("Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13).

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA elucida:

"Em princípio, a responsabilidade civil pode ser definida como fez nosso legislador de 1916 (art. 159): a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. [...] Do conceito, extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." ("Instituições de Direito Civil". V. I, 20ª ed. Forense: Rio de Janeiro, pp. 660/661).

Ainda, a Doutrina de SÍLVIO SALVO VENOSA:

"O art. 159, agora a ser substituído pelo art. 186 do novo Código, fundamental em sede de indenização por ato ilícito, estabelece a base da responsabilidade extracontratual no direito brasileiro: 'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553'. Note-se que o novo Código, atendendo ao mandamento constitucional, foi expresso a respeito do dano moral, já fartamente sufragado pela jurisprudência do país. Decantados esses dispositivos, verifica-se que neles estão presentes os requisitos para configuração do dever de indenizar: ação ou omissão voluntária, relação de causalidade ou nexo causal, dano e, finalmente, culpa." ("Responsabilidade Civil". 3ª ed. Atlas: São Paulo, 2003, pp. 12/13).

A controvérsia inclui se os réus cumpriram as obrigações estabelecidas no contrato, uma vez que a autora alega ter cumprido com os pagamentos, enquanto os réus, segundo ela, não desocuparam o imóvel.

A análise dos documentos constantes nos autos revela que a autora cumpriu integralmente as obrigações contratuais assumidas, pagando o valor pactuado mediante entrega de um veículo e transferências bancárias.

Ademais, o contrato previa expressamente a desocupação do imóvel pelos réus no prazo de 30 dias a contar da assinatura, fato que não foi cumprido, conforme evidenciado pelas provas.

Diante do descumprimento contratual pelos réus, que não entregaram a posse do imóvel conforme acordado, torna-se cabível a rescisão do contrato. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento tem direito à resolução do contrato e à restituição dos valores pagos, bem como à indenização por perdas e danos.

Quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto: "É a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo direito". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1ª ed., segunda tiragem, 1.998).

O dano moral ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana.

A dor, humilhação, vergonha, sofrimento são apenas as consequências desta violação. Para a configuração do dano moral, colaciono parte da proficiente lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justiça da medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade". (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. - São Paulo: Atlas, 2007)

Continua:

"Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais".

"Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que,

provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

No caso em discussão, não restou comprovado que os fatos descritos abalaram o estado anímico da (s) parte (s) requerente (s) a ensejar o dano moral (art.373, I, CPC).

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.

O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações.

A mera falha na prestação do serviço não é capaz, por si só, de gerar dano moral, devendo o autor comprovar o abalo ao estado anímico, que não restou verificado nos autos.

Ademais, conforme entendimento pacificado por este Colegiado, e a teor do Enunciado nº 5 do Encontro dos Juizados Especiais Cíveis do Estado, de maio de 2005, em Gramado: "O descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade".

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presenteação para **DECLARAR RESCINDIDO** o contrato entre as partes, devendo as partes retornar ao *status quo ante* da contratação, devendo a ré ressarcir a parte autora todos os valores pagos, incluído o veículo entregue (modelo HB20) ou o equivalente em dinheiro, corrigido pela SELIC a partir de cada desembolso.

CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá-MT

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: **GILBERTO LOPES BUSSIKI**

<https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYKKBLPLQ>



PJEDAYKKBLPLQ